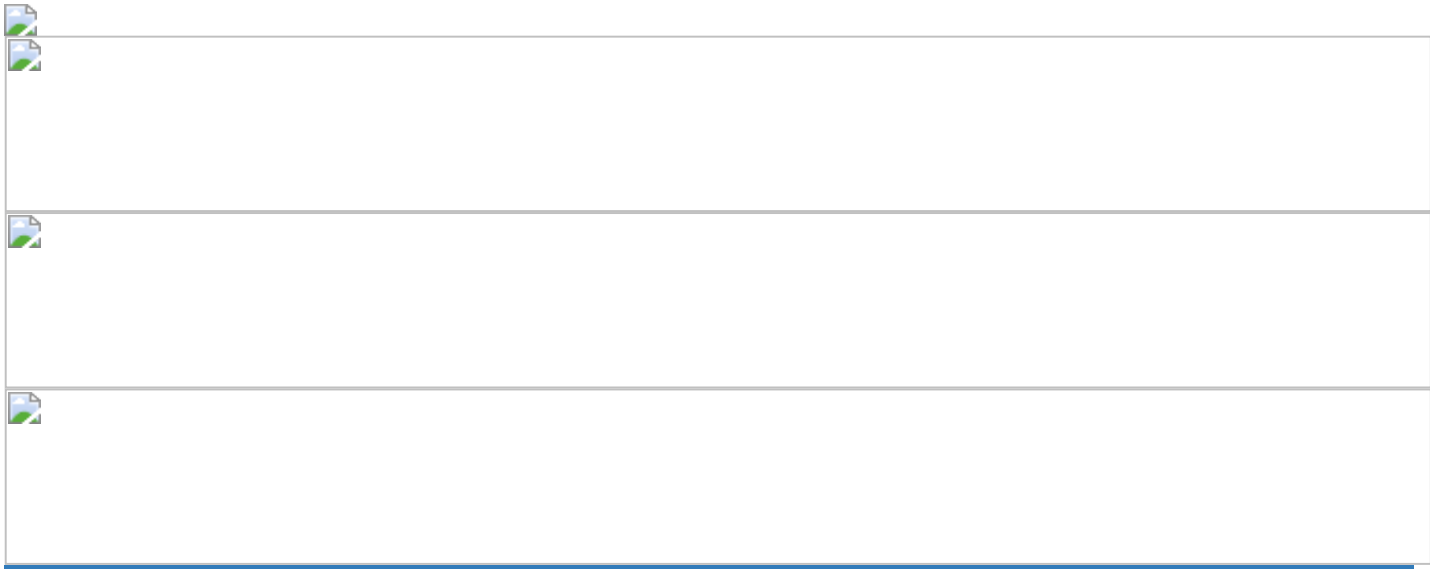


Дело № 1-639/2021

Номер дела: **1-639/2021**

УИН: **25RS0007-01-2021-008018-58**

Дата начала: **28.10.2021**

Дата рассмотрения: **07.12.2021**

Суд: **Артемовский городской суд Приморского края**

Судья: **Русяев Илья Сергеевич**

Статьи УК: **160**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Максимов Максим Викторович		
Защитник (адвокат)	Абгарян В.А.		
ПРОКУРОР	Рымар Е.В.		
	Колодеев Александр Дмитриевич	Статьи УК: 160	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			28.10.2021
Передача материалов дела судье			29.10.2021
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		26.11.2021
Судебное заседание	Постановление приговора		07.12.2021
Провозглашение приговора	Провозглашение приговора окончено		07.12.2021
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			15.12.2021
Дело оформлено			18.01.2022

Приговор

Дело № 1-639/2021

П Р И Г О В О Р ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Артем Приморский край 07 декабря 2021 года

Артемовский городской суд Приморского края

в составе председательствующего судьи Русяева И.С.

при секретаре Пошуховой Е.Е.,

с участием государственного обвинителя Рымар Е.В.,

защитника адвоката Абгарян В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении **Колодеева А.Д.**,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 160 ч. 2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Колодеев А.Д. в неустановленное время, но не позднее 12 часов 46 минут 16.01.2021 года местного времени (14 часов 46 минут 16.01.2021 - время часовой зоны расположения г. Петропавловск-Камчатский), находясь в международном аэропорту г. Петропавловск-Камчатский (Елизово), расположенного по адресу: Камчатский край г. Елизово, - в ходе разговора с ранее незнакомым ему М.., дал последнему устное согласие на оказание безвозмездной услуги, тем самым, заключив устный договор по перевозке груза - икры лососевой зернистой в ассортименте общим весом 27,3 кг, для последующей его передачи ранее незнакомому ему У. в здании международного аэропорта г. Владивостока, расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем.

Так, он в период с 12 часов 46 минут до 16 часов 02 минуты 16.01.2021 года местного времени (в период с 14 часов 46 минут до 18 часов 02 минуты 16.01.2021 года - время часовой зоны расположения г. Петропавловск-Камчатский), находясь на борту воздушного судна, следующего рейсом № 5615 сообщением «Петропавловск-Камчатский - Владивосток», решил присвоить вверенный ему М.. груз - икру лососевую зернистую в ассортименте весом 27,3 кг, и в дальнейшем не передавать ее У., тем самым похитить ее с целью личного обогащения.

Колодеев А.Д. в 16 часов 28 минут 16.01.2021 года местного времени, находясь в здании международного аэропорта г. Владивостока, расположенного по адресу: Приморский край г. Артем, ул. -, реализуя возникший преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем присвоения вверенного ему имущества, умышленно, с целью личного обогащения, незаконно, из корыстных побуждений, не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства по заключенному устному договору по перевозке груза, с целью улучшения своего материального положения, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность причинения имущественного ущерба собственнику и желая этого, обратил вверенный ему груз - икру лососевую зернистую в ассортименте весом 27,3 кг, принадлежащую У. в свою пользу, тем самым похитил ее. После чего, Колодеев А.Д. перевез вышеуказанную икру в г. Чита, где в последующем она была обнаружена и изъята сотрудниками полиции.

Таким образом, Колодеев А.Д., действуя умышленно, из корыстных побуждений похитил путем присвоения вверенного ему груза - икру лососевую зернистую в ассортименте весом 27,3 кг, стоимостью 3800 рублей за 1 кг., общей стоимостью 103740 рублей, принадлежащую У., причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Допрошенный на предварительном следствии (л.д. 19-23 том 2), показания оглашены в ходе судебного следствия в соответствии со ст. 276 ч. 1 п. 2 УПК РФ, Колодеев А.Д. вину в предъявленном ему обвинении признал полностью, в содеянном раскаялся. Обстоятельства, изложенные в предъявленном ему обвинении, соответствуют действительности. Показания, данной им ранее в качестве подозреваемого и обвиняемого подтверждает в полном объеме. Так, 16.01.2021 года он совместно со своим другом И. купили билеты на самолет из г. Петропавловск-Камчатский до г. Владивосток, вылет по времени в г. Петропавловске-Камчатском был около 15 часов 00 минут, точное время он не помнит ввиду давности прошедшего времени, время в пути следования составило примерно 03 часа 30 минут. Так как разница во времени между г. Петропавловск-Камчатский и г. Владивосток 2 часа (в г. Петропавловск-Камчатский на 2 часа вперед), во Владивосток они прилетели примерно в 16 часов 30 минут. Приехав в аэропорт города Петропавловск-Камчатский, к ним подошел мужчина, представился А. и попросил передать его знакомому Д. контейнер в городе Владивостоке, на что они ему отказали, и он ушел. В это время он (Колодеев А.Д.) видел, как А. пошел предлагать перевозку контейнера другим пассажирам. Через некоторое время, примерно через 15 минут, к нему (Колодееву А.Д.) Артем подошел снова с этой же просьбой. Он (Колодеев А.Д.) спросил у А., что находится в данном контейнере, тот объяснил, что в нем находится икра. Так как у него (Колодеева А.Д.) не было багажа, он согласился перевезти данный контейнер с икрой и передать его Д.. А. пояснил, что когда он (Колодеев А.Д.) прилетит в аэропорт г. Владивостока, его встретит Д. и заберет икру. После он (Колодеев А.Д.) записал номер мобильного телефона Д.а. В тот момент, когда он (Колодеев А.Д.) общался с А., И. уже прошел регистрацию на рейс и направился проходить таможенный контроль, не дождавшись его (Колодеева А.Д.). После он (Колодеев А.Д.) сдал контейнер с икрой в багаж, прошел регистрацию и направился на посадку. Примерно через час после вылета, он (Колодеев А.Д.) решил, что не будет отдавать переданную А. икру Д., а продаст ее другим лицам, так как он нуждался в денежных средствах. На вырученные деньги с продажи икры он (Колодеев А.Д.) решил, что снимет квартиру в городе Чита. О том, что он (Колодеев А.Д.) взял для перевозки икру, он И. не сообщал, И. об этом не знал. По прилету в г. Владивосток, на выдаче багажа в международном аэропорту г. Владивостока, он (Колодеев А.Д.) забрал контейнер с икрой, которую в аэропорту г. Петропавловск-Камчатский ему (Колодееву А.Д.) дал неизвестный для него ранее мужчина по имени Артем с целью передачи ее в аэропорту г. Владивосток мужчине по имени Д.. О том, что он (Колодеев А.Д.) решил забрать икру себе с целью ее дальнейшей реализации (продажи), он (Колодеев А.Д.) своему другу И. И. не говорил. Он сказал И. лишь то, что он помогает перевести икру мужчине по имени А., который подходил к ним в аэропорту г. Петропавловск-Камчатский. Куда ее необходимо перевести и кому передать, он (Колодеев А.Д.) А. не говорил, а И. у него (Колодеева А.Д.), не спрашивал. После, они вышли из здания международного аэропорта г. Владивосток, покурили, вызвали такси и поехали на железнодорожный вокзал г. Владивостока, так как на этот же день, 16.01.2021 года у них уже были куплены билеты до станции Чита. По дороге до железнодорожного вокзала в такси Д. звонил ему (Колодееву А.Д.) пару раз, но он (Колодеев А.Д.) не взял трубку. Сам Д. он (Колодеев А.Д.) не звонил. И. не видел, как ему (Колодееву А.Д.) кто-то звонит. Так же Д. звонил ему (Колодееву А.Д.) пару раз, когда они находились в здании железнодорожного вокзала г. Владивосток, но он (Колодеев А.Д.) не отвечал на его звонки. И. также не видел, как ему (Колодееву А.Д.) кто-то звонит. В вечернее время 16.01.2021 года они сели на пассажирский поезд, следовавший от станции г. Владивосток до станции г. Чита. В пути следования он (Колодеев А.Д.) позвонил своей знакомой по имени Р. и договорился с ней о продаже 2 килограмм икры за 2500 рублей за килограмм, которую он (Колодеев А.Д.) передаст ей по приезду в г. Чита. Она согласилась и перевела ему (Колодееву А.Д.) на счет 5000 рублей. Данные денежные средства он (Колодеев А.Д.) потратил на продукты и сигареты в пути следования. В пути следования он (Колодеев А.Д.) предложил И. выйти из поезда на ст.. И. спросил у него (Колодеева А.Д.) для чего это нужно, на что он (Колодеев А.Д.) ответил, что поезд едет очень долго и на такси до г. Чита будет быстрее. При этом, он (Колодеев А.Д.) сказал, что за такси заплатит сам. Они вышли на ст., заказали такси по мобильному приложении «» и направились в г. Чита. За такси он (Колодеев А.Д.) заплатил 3000 рублей из тех денег, которые ему перевела Р. за икру. По прибытию в г. Чита, он (Колодеев А.Д.) попросил И.а оставить на хранение у его тещи, А., которая проживает в г. Чита по адресу: г. Чита, ул. квартиру не помнит, икру, которую он (Колодеев А.Д.) присвоил себе с целью ее дальнейшей реализации (продажи), так как он (Колодеев А.Д.) проживал на тот момент в г. Краснокаменск, и если бы он ее повез по месту

своего жительства, она могла бы испортиться. При этом он (Колодеев А.Д.) не сообщал И., что в дальнейшем будет с ней делать и кто ее у него (Колодеева А.Д.) должен забрать и когда, И. у него не спрашивал. Он (Колодеев А.Д.) попросил лишь оставить ее на хранении у А. на пару дней, пока он ее всю не продаст. Придя к А. по вышеуказанному адресу, он (Колодеев А.Д.) положил икру в 4 маленьких контейнера, весом по 500 грамм каждый. Он (Колодеев А.Д.) взвешивал икру на весах у А. по адресу ее проживания. После чего, совместно с И. направился на железнодорожный вокзал ст. Чита, где И. пошел покупать себе билеты на такси до г. Краснокаменска, а он (Колодеев А.Д.) пошел на остановку. На остановке к нему (Колодееву А.Д.) подошли сотрудники полиции и предложили пройти в Дежурную часть Читинского ЛО МВД России на транспорте. Икру, которую он (Колодеев А.Д) забрал (присвоил) себе 16.01.2021 года, он всю хотел продать и на вырученные денежные средства снять в аренду квартиру в г. Чита.

В судебном заседании подсудимый Колодеев А.Д. подтвердил показания, утверждал, что показания давал добровольно, без какого-либо давления, в присутствии защитника.

Исследовав материалы уголовного дела, суд считает, что Колодеев А.Д. виновен в совершении вышеуказанных действий, что подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Так, потерпевший А., допрошенный на предварительном следствии (л.д. 47-49, 50-51 том 1), показания оглашены в ходе судебного следствия в соответствии со ст. 281 ч. 1 УПК РФ, утверждал, что в г. Петропавловск-Камчатский проживает его друг В.. С ним А. познакомился примерно 4 года назад в г. Петропавловск-Камчатский. В начале января 2021 года, точную дату указать не может, он приехал в аэропорт г. Владивостока, чтобы отправить денежные средства в размере 104000 рублей для В., для того, чтобы В. приобрел для него (В.) красную игру лососевых пород. Деньги он (В.) упаковал в белый бумажный конверт и передал пассажиру, улетающему рейсом в г. Петропавловск-Камчатский, контактные данные последнего, кому он (А.) передавал денежные средства, у него не осталось. Он планировал приобрести икру в количестве примерно 30 кг. Цена за килограмм составляла 3800 рублей. 15.01.2021 года В. позвонил ему и сообщил, что он приобрел на рынке 27,3 килограмма красной икры. 16.01.2021 года В. прибыл в аэропорт г. Петропавловска-Камчатского для отправки икры ему (У.) В. в аэропорту нашел двух мужчин, которые представились А. и И. В ходе разговора, В. с ними договорился, что последние перевезут кубоконтейнер икры весом 27.3 килограмм, предназначавшийся для него (В.). Также В. записал номера телефонов А. и И.а, которые отправил ему (У.), а мужчинам объяснил, что он встретит их в аэропорту г. Владивостока. Примерно в 16 часов 10 минут он (А.) прибыл в аэропорт г. Владивостока. А. и И. он ожидал напротив выхода из зоны выдачи багажа внутренних авиалиний аэропорта. В 17 часов 30 минут мужчин по внешним описаниям он не увидел. Он (А.) начал звонить на номера телефонов, которые ему скинул В., но на вызовы никто не отвечал, при этом через некоторое время по средствам мессенджера «Whatsapp» А. и И. вышли с ним (А.) на связь, говоря о том, что они находятся в городе Владивостоке и вернут ему икру. Позже от сотрудников полиции он узнал, что его икру похитили Колодеев А.Д. и И., и во время разговора они его обманывали. 16.01.2021 года они уехали на поезде с Владивостока до Читы. Ущерб, причиненный преступлением, является для него (В.) значительным.

26.01.2021 года он получил от следователя 24,705 кг икры, но в ходе осмотра предметов был установлен недовес икры в количестве 2,595 кг. На основании изложенного, просит признать его гражданским истцом по уголовному делу на общую сумму 9861 рубль.

Свидетель И., допрошенный на предварительном следствии (л.д. 87-90 том 1), показания оглашены в ходе судебного следствия в соответствии со ст. 281 ч. 1 УПК РФ, утверждал, что с начала января 2021 года он работал вахтовым методом разнорабочим по строительству школы по договору в городе Петропавловск-Камчатский, название фирмы не помнит, трудовой договор на руки ему никто не выдавал. На работу в г. Петропавловске он устраивался вместе со своим другом Колодеевым А.Д., работать они тоже поехали с ним вместе. А. он знает давно, они проживали вместе в детском доме в городе Краснокаменске и с тех пор поддерживают дружеские отношения.

03 января 2021 года он вместе с Колодеевым А.Д. выехали из Краснокаменск, уволились, и решили выехать 16 января 2021 года по маршруту г. Петропавловск-Камчатский - Владивосток, оттуда поездом до г. Чита, а из Читы планировали уехать в город Краснокаменск поездом. Билеты на самолет покупали по интернету 15 января 2021 года, когда оформляли билет, то не правильно указали его отчество, и 16 января 2021 года, когда они находились в аэропорту, он вносил корректировки в билет. Вылет был назначен на 14 часов 40 минут (местного времени) 16.01.2021 года, у него и у Колодеева с собой была только ручная кладь В аэропорт они приехали около 13 часов. Когда они находились в зале регистрации, к ним подошел мужчина и попросил перевезти багаж во Владивосток. Они отказали ему, так как у них были билеты без багажа. После чего мужчина ушел. Он видел, что этот мужчина подходил и к другим пассажирам с просьбой взять багаж. Мужчина не представился, как его зовут, он не знает, по возрасту 30-35 лет, высокого роста, более приметы он не заметил, в чем он был одет, не помнит. Затем он прошел регистрацию и направился проходить таможенный контроль, а Колодеев А.Д. в этот момент находился в очереди на регистрацию. Чуть позже, когда он уже прошел регистрацию на рейс и перешел в другой зал, то увидел, что Колодеев А.Д. с указанным мужчиной что-то делают у стойки регистрации. Потом Колодеев А.Д. прошел регистрацию на рейс. По прибытию в г. Владивосток Колодеев А.Д. рассказал ему, что мужчина попросил его перевезти икру в количестве 27 кг в город Владивосток, где его встретит другой мужчина, номер телефона которого мужчина дал Колодееву А.Д. Он (И.) не стал расспрашивать Колодеева А.Д. ни о чем. По прилету в город Владивосток, пока Колодеев А.Д. получал багаж, он нашел такси до железнодорожного вокзала. Потом они сели в такси, взяв с собой икру (она была в одном большом контейнере). По пути следования, он не видел, чтобы кто-то звонил Колодееву А.Д.. Приехав на железнодорожный вокзал, они подождали поезд № 11 (билеты на поезд они покупали тоже 15.01.2021 по интернету). Когда они находились уже в поезде, то Колодеев А.Д. сказал ему, что икру Колодеев А.Д. хочет забрать себе и не будет ее отдавать в городе Владивостоке, а привезет ее в город Чита и продаст, тем самым заработает денег. Он с этим был не согласен и повлиять на Колодеева А.Д. не мог, так как они уже были в поезде, сказав, что не знает о чем Колодеев А.Д. договаривался с этим мужчиной и это дело Колодеева А.Д.. В пути следования поезда (они следовании в вагоне № места), Колодеев А.Д. сказал, что необходимо выйти на ст. и доехать до гор. Читы на такси, так как на такси будет быстрее добраться до города Читы и, кроме того, мужчина у которого Колодеев А.Д. взял икру мог обратиться в полицию. За такси платил Колодеев А.Д.. В городе Чита у него (И.) проживает теща Б.. На такси они доехали до тещи, которой он (И.) сказал, что они просто привезли на продажу икру с Камчатки. 19.01.2021 года, когда они были у тещи, Колодеев А.Д. открыл контейнер с икрой и положил 2.5 литра в 5 контейнеров. Колодеев А.Д. договорился с какой-то женщиной (знакомой Колодеева А.Д., как ее зовут, ему (И.) неизвестно) о продаже 2 кг икры по цене 2500 рублей за килограмм, когда они еще ехали в поезде от г. Владивостока (то есть это было 16.01.2021 года в вечернее время). Деньги эта женщина перевела Колодееву А.Д. на карту, часть этих денег были потрачены на продукты и сигареты, 3000 рублей заплатили за такси от ст. до Читы, оставшаяся часть денег находится на карте Колодеева А.Д. Затем Колодеев А.Д. при помощи электронных весов, которые находились у тещи его (И.), выложил икру еще 4 контейнера ровно на 2 кг, которые Колодеев А.Д. должен впоследствии был передать это женщине.

Свидетель М., допрошенный на предварительном следствии (л.д. 94-96 том 1), показания оглашены в ходе судебного следствия в соответствии со ст. 281 ч. 1 УПК РФ, утверждал, что в начале января 2021 года он созванивался со своим приятелем М, проживающим в городе Владивостоке, в ходе разговора Мануйлов Д. попросил его купить для него (Д.) икры рыб лососевых пород и отправить эту икру авиатранспортом в город Владивосток. Он согласился приобрести для Д. икру. Также, в один из дней в начале января 2021 года Мануйлов Д. через своих знакомых, летевших из города Владивостока на Камчатку, передал ему деньги в количестве 110000 рублей для того, чтобы он (М.) приобрел икру.

15 января 2021 года, находясь в одном из павильонов на рыбном рынке в торговом центре «» в городе Петропавловск-Камчатский, он (М.) приобрел для Д. икру в количестве 27 килограмм 300 грамм по цене 3800 рублей за 1 кг на общую сумму 103740 рублей 00 копеек. Вся икра была помещена в контейнер. На следующий день, то есть 16 января 2021

года в дневное время он (М.) направился в международный аэропорт Петропавловска-Камчатского (Елизово), чтобы отправить икру Д.. Икру он собрался отправлять через пассажиров самолета направлением Петропавловск-Камчатский - Владивосток, рейс № . Предварительно контейнер с икрой он (М.) обмотал в черную пленку, сверху наклеил скотч желтого цвета для опознания, фотографию упакованного контейнера он отправил Д.. По прибытию в аэропорт, на стойке регистрации он увидел двух парней на вид 20-25 лет, один из них представился А., которого он может опознать уверенно по следующим признакам: коротко стрижен, русый цвет волос, широкие русые брови, темного цвета глаза, тонкие губы, большие уши, худощавого телосложения. Второй парень представился И., но опознать он его не сможет, так как не запомнил черты лица, и вовсе обращал внимание только на А.. Он обратился к ним и попросил увезти посылку во Владивосток, чтобы передать ее его знакомому. Парни ответили ему отказом, в связи с чем, он стал искать других людей. Не найдя того, с кем можно было бы передать икру, он снова подошел к одному из тех парней, который ранее представился А. (в это время И. куда-то отошел) и снова попросил А. передать с ним посылку, на что А. спросил, что в контейнере, он пояснил, что икра. А. ответил своим согласием, и он передал ему контейнер с икрой. Он записал номера телефона, который продиктовал А. –, дал номер телефона Д., после чего они попрощались. В последствии, по прилету самолета в г. Владивосток, ему позвонил Д. и сообщил о том, что ему икру не передали, на его звонки абоненты не отвечают. Позднее от Д. ему стало известно о том, что отправленная икра был похищена, о чем Д. сообщил в полицию.

Свидетель Р., допрошенная на предварительном следствии (л.д. 105-107 том 1), показания оглашены в ходе судебного следствия в соответствии со ст. 281 ч. 1 УПК РФ, утверждала, что примерно в октябре 2020 года к ней обратился Колодеев А. Д. с просьбой устроиться на работу вахтовым методом. Отношения поддерживает с ним только в рабочем порядке. Знает, что Колодеев А.Д. ездил на вахту, на Камчатку примерно в январе 2021 года.

Где-то в середине января он ей позвонил с просьбой помочь ему выехать из Камчатки, так как ему на данной работе условия не устроили, и он хотел оттуда уехать, сказал, что денег у него нет. В данной просьбе она ему отказала, так как он ей посторонний человек и сумма достаточно крупная была, примерно нужно было 30000 рублей на билеты с Камчатки. Примерно 16-17 января 2021 года ей опять звонил Колодеев А.Д., сказал, что он улетел с Камчатки, и сейчас находится в городе Владивостоке. В разговоре он ей предложил продать икру лососевых пород по цене 1000 или 1500 рублей за кг., уже точно не помнит. Она ему ответила, что купит около 2 кг. Откуда и где он приобрел икру, она у него не спрашивала, также, сколько именно килограмм икры у него было, она не спрашивала, и он не говорил. После чего, сказал, как будет в г. Чите, он ей передаст икру, также сказал, чтобы она ему перевела денежные средства за икру сразу на карту в размере 5000 рублей, которые она ему перевела незамедлительно. Далее на следующий день, ей позвонил Колодеев А.Д. и сказал, что его задержали сотрудники полиции за икру. Пояснил, что икру он купил ворованную, и что ей передать икру не сможет. После чего они не созванивались.

Участники процесса в судебном заседании не представили возражений и замечаний по существу оглашенных показаний потерпевшего В. и свидетелей И., М.

Вина подсудимого объективно подтверждается и письменными доказательствами по делу:

- протоколом личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице Колодееве А.Д. от 19.01.2021 года, согласно которому 19.01.2021 года в период времени с 09 часов 05 минут по 09 часов 30 минут в дежурной части Читинского ЛО МВД России на транспорте, расположенной по адресу: г. Чита, ул. был произведен личный досмотр Колодеева А.Д. и вещей, находящихся при нем, в ходе производства которого, в дорожной сумке черного цвета, находящейся при нем, обнаружен белый полиэтиленовый пакет, в котором были обнаружены, упакованы и изъяты четыре пластиковых прозрачных контейнера, заполненные до полной вместимости зернистой массой оранжево-красного цвета, схожей с икрой рыб лососевых пород (том 1 л.д. 32);

- протоколом личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице И. от 19.01.2021 года, согласно которому 19.01.2021 года в период времени с 10 часов 25

минут по 10 часов 45 минут в дежурной части Читинского ЛО МВД России на транспорте, расположенной по адресу: г. Чита, был произведен личный досмотр И. и вещей, находящихся при нем, в ходе производства которого, в дорожной сумке малинового цвета, находящейся при нем, обнаружен желтый полиэтиленовый пакет, в котором были обнаружены, упакованы и изъяты пять пластиковых прозрачных контейнера, заполненные до полной вместимости зернистой массой оранжево-красного цвета, схожей с икрой рыб лососевых пород (том 1 л.д. 33);

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 19.01.2021 года, согласно которому свидетель М. из предъявленных ему для опознания фотографий уверенно опознал Колодеева А.Д., как мужчину, которому 16.01.2021 года в аэропорту города Петропавловск-Камчатский (Елизово) он передал для отправки в город Владивосток контейнер с икрой для своего приятеля В. (том 1 л.д. 98-101);

- протоколом осмотра места происшествия от 19.01.2021, согласно которого около дома, А. добровольно выдала полимерную емкость белого цвета, внутри которой обнаружена зернистая масса с характерным запахом рыбной продукции, которая была в дальнейшем изъята и упакована. В ходе производства осмотра А. пояснила, что данная масса является красной икрой, которую привезли ее зять И. и его друг А. (том 1 л.д. 39-42);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 04.03.2021 и постановление о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от 04.03.2021, согласно которых товарные чеки в количестве 2-х штук на покупку икры лососевой зернистой в ассортименте весом 27.3 кг, осмотрены, описаны сфотографированы и приобщены к материалам уголовного дела № в качестве вещественных доказательств и хранятся в материалах уголовного дела № (том 1 л.д. 112-114, 115, 97);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 17.04.2021 года и постановлением о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от 17.04.2021 года, согласно которых компакт-диск с видеозаписями камер видеонаблюдения, расположенных в здании международного аэропорта г. Владивосток осмотрен, описан, сфотографирован и приобщен к материалам уголовного дела № в качестве вещественного доказательства и хранятся в материалах уголовного дела № (том 1 л.д. 116-120, 121, 122);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 25.01.2021 года и постановлением о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от 25.01.2021 года, согласно которых полимерная емкость, заполненная не до полной вместимости зернистой массой красного цвета, схожей с икрой рыб лососевых пород, а также 9 контейнеров с зернистой массой красного цвета, схожей с икрой рыб лососевых пород, которая (зернистая масса в 9 контейнерах) в ходе осмотра перемещена в вышеуказанную полимерную емкость, осмотрены, описаны и сфотографированы. После чего полимерная емкость, заполненная не до полной вместимости зернистой массой красного цвета, схожей с икрой рыб лососевых пород, общим весом 24.705 кг, приобщена к материалам уголовного дела № 12101009406000032 в качестве вещественного доказательства и передана на ответственное хранение законному владельцу -потерпевшему У. (том 1 л.д. 123-128, 129-130, 131, 132-133, 134, 135);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 18.03.2021 года и постановлением о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от 18.03.2021, согласно которых лист формата А4 со скриншотом экрана с перепиской между А. и И., осмотрен, описан, сфотографирован и приобщен к материалам уголовного дела № в качестве вещественных доказательств и хранится в материалах уголовного дела № (том 1 л.д. 137-140, 141, 22).

Участники процесса не высказали замечаний или возражений по оглашенным документам.

Суд полагает, что все исследованные в судебном заседании доказательства являются относимыми к данному уголовному делу, поскольку содержат сведения, имеющие значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, допустимыми, так как

нарушений требований уголовно-процессуального закона при их получении не усматривается, достоверными, так как все доказательства согласуются между собой и не содержат существенных либо необъяснимых противоречий, в том числе таких, которые могли бы повлиять на выводы суда, а в совокупности – достаточными, для вывода о виновности Колодеева А.Д. в совершении указанного преступления.

Оценивая исследованные судом доказательства в совокупности, суд приходит к убеждению, что вина Колодеева А.Д. полностью подтверждается показаниями потерпевшего В., свидетелей И., М. и Р., и письменными доказательствами по делу, которые исследованы в судебном заседании и не вызывают у суда сомнений.

Оснований не доверять показаниям потерпевшего В., свидетелей И., М. и Р., у суда не имеется, поскольку они согласуются между собой и другими доказательствами по делу, оснований оговаривать Колодеева А.Д. у потерпевшего и свидетелей не имеется. Свидетели и потерпевший предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

Также, вина подсудимого подтверждается и его признательными показаниями, данные им в ходе предварительного следствия, которые суд признает допустимыми доказательствами, так как не усматривает нарушений требований Уголовно-процессуального кодекса РФ при их получении. Порядок предъявления обвинения и допроса в качестве обвиняемого органами следствия был соблюден. Показания Колодеева А.Д., оглашенные в судебном заседании, даны им в присутствии защитников, участие которого в проведении данных следственных действий подтверждены наличием ордера адвокатов в деле и его подписью в протоколе допроса. Перед допросом Колодееву А.Д. были разъяснены его права, положения ст. 51 Конституции РФ, он был предупреждены о том, что его показания могут быть использованы как доказательства и в случае последующего отказа от них, все протоколы подписаны лично Колодеева А.Д., от которого, а также от его защитника, замечаний, дополнений, возражений не поступило.

Квалифицирующий признак присвоения «с причинением значительного ущерба гражданину» нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия, поскольку стоимость похищенного имущества потерпевшего В. превышает 5000 рублей, из показаний потерпевшего следует, что ущерб для него является значительным.

В связи с изложенным, у суда отсутствуют основания для оправдания подсудимого Колодеева А.Д. по ст. 160 ч. 2 УК РФ.

Исследованные доказательства являются относимыми, допустимыми и достоверными, так как полностью согласуются между собой и получены в соответствии с требованиями УПК РФ, а их совокупность достаточной для признания Колодеева А.Д. виновным.

Таким образом, действия Колодеева А.Д. следует квалифицировать по ст. 160 ч. 2 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с причинением значительного ущерба гражданину.

В судебном заседании государственным обвинителем поддержан заявленный потерпевшим А. гражданский иск, на сумму 9861,0 рубль, который обоснован документально и подлежит удовлетворению в полном объеме.

При определении меры наказания Колодееву А.Д. суд принимает во внимание следующие обстоятельства.

Полное признание вины, раскаяние в содеянном, суд признает смягчающими наказание обстоятельствами, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ.

Также, в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, в качестве смягчающего наказание обстоятельства суд признает частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

На основании ч. 6 ст. 15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств преступления, совершенного Колодеевым А.Д. и степени его общественной опасности, при наличии смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, суд не находит оснований для изменения категорий преступления, вмененного Колодееву А.Д. по ст. 160 ч. 2 УК РФ на менее тяжкие.

Учитывая обстоятельства содеянного и личность виновного: по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит; характер совершенного преступления, которое относится к категории преступлений средней тяжести, степень социальной и общественной опасности - совершенное подсудимым деяние относится к преступлениям против собственности, и считает, что меру наказания Колодееву А.Д. следует назначить в виде лишения свободы, с учетом требований ст. 62 ч. 1 УК РФ.

С учетом соразмерности назначенного наказания содеянному, суд не усматривает необходимости в назначении дополнительного наказания в виде ограничения свободы, поскольку для исправления осужденного считает достаточным назначенного наказания в виде лишения свободы.

По смыслу закона, условием применения условного осуждения служит установленная судом возможность исправления осужденного без реального отбывания назначенного наказания. Вывод о наличии такой возможности основывается на учете характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновного, а также обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание.

Принимая во внимание смягчающие наказание обстоятельства в совокупности, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, руководствуясь принципами социальной справедливости и гуманизма, установленными статьями 6 и 7 УК РФ, в целях исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, обеспечения достижения целей наказания, суд считает возможным исправление и перевоспитание подсудимого и без изоляции от общества, с назначением ему в соответствии со ст. 73 УК РФ наказания в виде лишения свободы условно, с установлением испытательного срока и возложением на него обязанностей, которые будут способствовать его исправлению.

Вопрос о вещественных доказательствах должен быть разрешен в порядке ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

Колодеева А.Д. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 160 ч. 2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ меру наказания Колодееву А.Д. считать условной с испытательным сроком 2 (два) года.

Обязать Колодеева А.Д. встать на учет в уголовно-исполнительной инспекции в течение двух недель после вступления приговора в законную силу, не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по графику уголовно-исполнительной инспекции.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу:

- компакт диск с видеозаписью с камер видеонаблюдений, товарные чеки в количестве 2х штук, лист формата А4 со скриншотом экрана с переписки между А. и И. оставить на хранении в материалах уголовного дела,

- полимерную емкость с зернистой массой, схожей с икрой рыб лососевых пород, общей массой 24,705 кг - оставить в распоряжении потерпевшего Д.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отменить по вступлению приговора в законную силу.

Гражданский иск потерпевшего Д. удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с Колодеева А.Д. в пользу Д. в счет возмещения материального ущерба сумму в размере 9861, 00 (девять тысяч восемьсот шестьдесят один) рубль.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Приморский краевой суд через Артемовский городской суд Приморского края в течение 10 суток с момента его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы либо представления. Дополнительная апелляционная жалоба может быть подана не позднее пяти дней до дня рассмотрения приговора апелляционной инстанцией. Осужденный, содержащийся под стражей, вправе ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции. Ходатайство осужденного об участии в суде апелляционной инстанции может быть заявлено в апелляционной жалобе либо возражении на жалобу, представление. Осужденный имеет право на защиту в апелляционной инстанции.

Судья подпись

Назад к списку

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».